

Exp.Nº: 206454

Fecha: 05/08/2026

INFORME JURÍDICO, JUAN ALBERTO ARROYO BAZÁEZ

Región Del Maule, 05 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No....

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
 - 2.- El solicitante es don JUAN ALBERTO ARROYO BAZÁEZ, C.I. Nº 14.240.604-7.
 - 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble particular Rural ubicado en CAMINO LAS RASTRAS, CALLEJÓN SAN ANTONIO, SITIO 6, PARCELA 2, Comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 297,5 mt2, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 3715-100, con un Avalúo Fiscal Total de \$ 48.831.434.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$378.316.-
 - 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- El solicitante pretende acreditar el origen de su posesión mediante una promesa de compraventa que califica como "título aparente" según el Artículo 3º inciso segundo del Decreto Ley Nº 2.695, no obstante, el documento acompañado carece de los elementos mínimos de validez jurídica. Al no especificarse los firmantes ni constar las rúbricas de las partes, la sola presencia de un timbre legalizando el documento, sin el nombre del notario ni la individualización del ministro de fe, impide otorgar "fecha cierta" al instrumento, transformándolo en un antecedente que no permite presumir la continuidad de la posesión ni el vínculo jurídico con el inmueble, incumpliendo con la forma de acreditación de la prueba documental exigido por el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales.
 - b.- La inconsistencia del documento presentado afecta directamente la veracidad de la posesión, configurando una causal de rechazo por falta de autenticidad de acuerdo con lo instruido en el Punto 4.2.2 de la Circular Nº 3 de 2022. En este caso, al ser el título nulo en su forma, el solicitante no puede invocar la suma de posesiones de sus antecesores para cumplir con el requisito de cinco años de posesión material, continua y exclusiva establecido en el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695. Al no existir un vínculo jurídico verificable con el poseedor anterior debido a las graves omisiones del Título Aparente de Promesa de Compraventa, el Servicio se ve imposibilitado de formar convicción sobre la legalidad del origen de la ocupación, procediendo la denegación de la solicitud en virtud del Artículo 11º inciso primero del D.L. Nº 2695/79.
- Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.